

Městský soud v Praze

Slezská 2000/9
120 00 Praha 2

V Ospělově dne 8. července 2026

sp. zn. 8 Ad 9/2026

Žalobce:

Mgr. Dušan Dvořák
nar. 12. ledna 1962
Ospělov 6, 798 55 Ludmírov

Žalovaný:

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

DOPLNĚNÍ ŽALOBY NA OCHRANU PŘED NEZÁKONNÝM ZÁSAHEM

k systémovým důsledkům označování léčebného konopí

jako „vysoce návykové látky“

1

Žalobce tímto doplňuje žalobu vedenou Městským soudem v Praze pod sp. zn. 8 Ad 9/2026 o další skutkové a právní skutečnosti, které potvrzují, že napadený zásah žalovaného není pouze formálním nebo terminologickým pochybením.

Označování léčebného konopí jako „vysoce návykové látky“ má přímé systémové důsledky pro dostupnost léčby. Nejde pouze o stigmatizaci pacienta, byť i ta je sama o sobě závažná. Jde také o to, že toto označení vytváří a udržuje nadměrnou administrativní, evidenční a psychologickou zátěž při preskripci, výdeji a užívání léčebného konopí.

Tato zátěž dopadá na pacienty, kterým je léčba prezentována jako užívání „vysoce návykové látky“, ačkoli žalovaný dosud nepředložil jediný přezkoumatelný odborný důkaz vysoké návykovosti léčebného konopí; na lékaře, kteří jsou od preskripce odrazováni administrativní náročností, zvláštním režimem, stigmatem a rizikem, že budou spojováni s předepisováním údajně vysoce návykové látky; a na lékárníky, kteří nesou zvýšenou evidenční, komunikační a kontrolní zátěž spojenou s výdejem léčebného konopí v režimu, který je ve své intenzitě nepřiměřený a odborně nedoložený.

Žalobce zdůrazňuje, že předmětem řízení není abstraktní politická diskuse o konopí. Předmětem řízení je otázka, zda může správní orgán v systému elektronické preskripce a v navazující správní praxi nadále udržovat zdravotně významné a stigmatizující tvrzení, že léčebné konopí je „vysoce návyková látka“, aniž by doložil jeho pravdivost, nezbytnost a přiměřenost.

I. Srovnání s Německem a Polskem jako důkaz nepřiměřenosti české praxe

Žalobce nově poukazuje na zjevný nepoměr mezi dostupností léčebného konopí v České republice a v sousedních státech, zejména v Německu a Polsku.

1

V České republice bylo podle statistik SÚKL za rok 2025 vydáno přibližně 390 kg léčebného konopí a předepsáno přibližně 441 kg. Naproti tomu v Polsku bylo v roce 2025 lékárnami vydáno přibližně 5 450 kg sušeného léčebného konopí. V Německu dosáhly v roce 2025 dovozy léčebného konopí přibližně 201 094 kg, tedy více než 201 tun.

Tato čísla nelze mechanicky převést na identické právní závěry, protože každý stát má vlastní regulační model. Přesto jsou právně významná. Ukazují totiž, že česká praxe nevede pouze k odlišnému administrativnímu režimu, ale k mimořádně nízké reálné dostupnosti léčby ve srovnání se státy, které přijaly léčebné konopí později nebo v odlišném právním rámci.

Žalobce netvrdí, že jedinou příčinou nízké dostupnosti léčebného konopí v České republice je samotné označení „vysoce návyková látka“. Tvrdí však, že jde o jeden z klíčových faktorů, protože toto označení legitimizuje přísnější správní režim, posiluje obavy lékařů z preskripce, zatěžuje lékárníky zvláštní evidencí a kontrolním očekáváním, stigmatizuje pacienta a udržuje společenský i odborný dojem, že léčebné konopí je mimořádně rizikové léčivo, přestože žalovaný tuto mimořádnost odborně nedoložil.

Stát	Údaj za rok 2025	Zdrojem uváděná veličina	Význam pro žalobu
Česká republika	cca 390 kg vydáno / cca 441 kg předepsáno	statistika SÚKL k léčebnému konopí	nízká dostupnost v systému eReceptu a preskripční praxe
Polsko	cca 5 450 kg vydáno lékárnami	sušené léčebné konopí vydané v lékárnách	řádově vyšší výdej než v ČR
Německo	cca 201 094 kg dovezeno	dovoz léčebného konopí pro medicínské/vědecké účely	zásadně odlišný rozsah dostupnosti po změně režimu

II. Německý vývoj jako důkaz, že méně stigmatizující režim je možný

Zvláštní význam má německá právní úprava. Německé spolkové ministerstvo zdravotnictví uvádí, že od 1. dubna 2024 bylo konopí, jak bylo definováno v přílohách německého zákona o omamných látkách, z těchto příloh vyškrtáno a léčebné konopí bylo přesunuto do samostatného zákona Medizinal-Cannabisgesetz. Německé veřejné zdroje současně uvádějí, že předepisování na zvláštní recept pro omamné látky již není u léčebného konopí vyžadováno.

To je pro projednávanou věc významné proto, že ukazuje, že stát může zachovat regulaci, kontrolu, lékařskou preskripci i lékařský výdej, aniž by léčebné konopí musel v preskripční praxi označovat jako „vysoce návykovou látku“.

Jinými slovy: napadený zásah žalovaného není nezbytný. Existují evropsky srovnatelné regulační modely, které zachovávají ochranu veřejného zdraví, ale současně snižují stigmatizaci a administrativní zátěž pacientů, lékařů a lékárníků.

III. Dopad na proporcionalitu zásahu

Napadený zásah proto neobstojí ani z hlediska proporcionality.

Je-li léčebné konopí státem uznaný léčivý prostředek, jehož preskripci a výdej stát sám umožňuje, pak je povinností státu, aby ve vztahu k pacientům a zdravotnickým pracovníkům používal pouze taková označení, která jsou odborně doložená, nezbytná a přiměřená.

Označení „vysoce návyková látka“ představuje zásah s vícečetnými následky. Odborně vytváří dojem, že léčebné konopí má mimořádně vysoký návykový potenciál. Správně odůvodňuje přísnější režim preskripce, evidence a výdeje. Psychologicky odrazuje pacienty a lékaře od využití zákonem dovolené léčby. Systémově přispívá k tomu, že Česká republika vykazuje mimořádně nízkou dostupnost léčebného konopí ve srovnání se sousedními státy.

Žalovaný přitom dosud nedoložil, proč je právě označení „vysoce návyková látka“ nezbytné, odborně pravdivé a přiměřené. Pouhý odkaz na právní zařazení konopí mezi omamné nebo návykové látky nemůže postačovat, protože žalobce nenapadá existenci právní regulace jako takové. Žalobce napadá konkrétní správní praxi, která používá silnější, stigmatizující a odborně nedoložený pojem „vysoce návyková látka“.

IV. Návrh doplnění důkazů

1. statistiky SÚKL k výdeji léčebného konopí v České republice za rok 2025;
2. veřejně dostupné údaje k výdeji léčebného konopí v Polsku za rok 2025;
3. veřejně dostupné údaje BfArM o dovozu léčebného konopí do Německa za rok 2025;
4. informace německého Spolkového ministerstva zdravotnictví k vyřazení konopí z režimu BtMG a přesunu léčebného konopí do samostatného zákona Medizinal-Cannabisgesetz;
5. informace německých veřejných zdrojů k tomu, že léčebné konopí se po změně právní úpravy nepředepisuje na zvláštní recept pro omamné látky, ale na běžný recept.

V. Doplnění žalobní argumentace

Žalobce proto doplňuje žalobu tak, že nezákonnost zásahu žalovaného spočívá nejen v absenci odborného důkazu vysoké návykovosti léčebného konopí, ale také v tom, že žalovaný nadále udržuje preskripční a správní praxi, která má nepřiměřené systémové důsledky pro dostupnost léčby.

Tato praxe je v rozporu s principem racionálního, přezkoumatelného a přiměřeného výkonu veřejné moci. Stát nemůže po pacientovi, lékaři ani lékárníkovi požadovat, aby nesli důsledky stigmatizujícího a administrativně zatěžujícího označení, jehož odborný základ žalovaný nedoložil.

Žalobce má za to, že právě srovnání s Německem a Polskem dokládá, že český model není pouze přísný. Je ve svých dopadech neúčinný, odrazující a nepřiměřený. V situaci, kdy Česká republika vykazuje řádově nižší dostupnost léčebného konopí než srovnatelné evropské státy, nemůže žalovaný tvrdit, že jde jen o neutrální technický údaj v systému eReceptu.

Jde o zásah, který se promítá do reálného života pacientů a do každodenní praxe zdravotnických pracovníků.

VI. Petit zůstává beze změny

Žalobce tímto doplněním nerozšiřuje žalobu o nový žalobní typ ani nemění petit.

Doplňuje pouze skutkovou a právní argumentaci k již tvrzenému trvajícím zásahu spočívajícím v tom, že žalovaný prostřednictvím systému elektronické preskripce, správní praxe a úředních sdělení ukládá, udržuje a obhajuje označování léčebného konopí jako „vysoce návykové látky“, aniž by existenci této vlastnosti doložil odbornými a přezkoumatelnými podklady.

VII. Prameny k nově doplněným skutečnostem

SÚKL: Statistika výdejů konopí pro léčebné použití v lékárnách, údaje za rok 2025, dostupné z: <https://sukl.gov.cz/statistika-konopi-pro-lecebne-pouziti/statistika-vydeju-konopi-pro-lecebne-pouziti-v-lekarnach/> a <https://www.konopisukl.cz/>

Cannabis Health News / Prohibition Partners: Poland Medical Cannabis Market Data Shows Full Post-Ban Recovery, 25. 2. 2026, dostupné z: <https://cannabishealthnews.co.uk/2026/02/25/new-report-poland-medical-cannabis-market-data-shows-full-post-ban-recovery/>

MMJ Daily: Germany's medical cannabis imports cross 200 tons, 16. 3. 2026, dostupné z: <https://www.mmjdaily.com/article/9820161/germany-s-medical-cannabis-imports-cross-200-tons/>

3

Bundesministerium für Gesundheit: Frequently asked questions on the Cannabis Act / Cannabis als Medizin,
informace k účinnosti změn od 1. 4. 2024, dostupné z: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/>

BfArM: informace k léčebnému konopí a pacientům, dostupné z: <https://www.bfarm.de/>

V Ospělově dne 8. července 2026

Mgr. Dušan Dvořák
žalobce

uvězněn dne 6. 11. 2019 | z vězení má být propuštěn dne 7. 4. 2026



**Svobodu
pro konopného léčitele
Dušana Dvořáka**

Foto: Veritas, © Jindřich Štreit

Transparentní účet na právní pomoc: 8243027001/5500 | více na webu: svoboduprodušana.cz

Dušan Dvořák – publikační činnost

- Metodika vzdělávání pedagogů v primární prevenci, 1994 a 1995
- Drogy a vaše dítě, 1995 a 2000
- Drogy a drogové závislosti (skriptum PDF UP), odborný redaktor a editor, 1997
- Marketingová studie sociálních služeb pro drogově závislé, vedoucí kolektivu (spolupráce s FF UP), 1998
- Drogy a mýty, Jindřich Miša a Ludmila Neradovi, editor, 1999
- Koncepce a realizace britské protidrogové politiky (srovnávací studie), ved. kolektivu, 2000, cena britské vlády (2000)
- Jaké nádobičko – průvodce bezpečnějším bráním, editor, 2001
- Glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (slovník), člen kolektivu, 2002
- Drogy a drogové závislosti (mezioborová monografie), člen kolektivu, 2003
- Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání, člen kolektivu, 2005
- Historie dávná i nedávná – genius loci Ospělovska, spoluautor a editor, 2009
- Konopí je lék, šéfredaktor www.konopijelek.cz od roku 2008, cena vlády ČR (2009)
- Velká kniha o léčbě konopím pro 21. století, editor, 2018
- Samizdat 1979–1989, cena za protikomunistický odboj (2020)

vice na webu: cannabiswarisover.com